

EE-3 農牧用地－農作產銷設施評估指標表					
#	指標項目	屬性	快速判斷標準		
1	使用地類別	硬性門檻	編定為農牧用地(EE)		
2	容許使用項目	硬性門檻	EE 農牧用地得作農作產銷設施		
3	農業設施類別	硬性門檻	應屬農作產銷設施七大類之一		
4	經營計畫	硬性門檻	應檢具完整經營計畫		
5	設施必要性	硬性門檻	設施須與農業經營必要性相當		
6	使用面積	硬性門檻	農業設施總面積原則不得超過土地面積40%		
7	設施高度	硬性門檻	未另有規定者，高度不得超過14公尺		
8	土地分區與編定	硬性門檻	須符合非都土地分區及用地編定容許使用		
9	道路通行	重要指標	不得妨礙道路通行		
10	灌溉排水	重要指標	不得妨礙農田灌溉或排水功能		
11	用水來源	重要指標	經營計畫應載明引用水來源		
12	廢污水處理	重要指標	應提出廢、污水處理計畫		
13	農業廢棄物處理	重要指標	應提出農業事業廢棄物處理及再利用計畫		
14	周邊農業環境影響	重要指標	不得有影響農業產銷之虞		
15	附屬設施	條件性指標	消防、環保、建管附屬設施依各該法規辦理		
16	專案核准	條件性指標	具產製儲銷實績且配合政策者，可申請中央專案核准		
17	環境敏感區	條件性指標	位於敏感區者須另依相關規定檢核		
18	山坡地水保	條件性指標	位於山坡地且有整地、排水、擋土者須檢核水保		
19	食安與污染	條件性指標	涉及農產品加工、儲藏者應檢核污染及食安風險		
【屬性說明】					
硬性門檻:不符合即無法使用, 為前置篩選條件。					
重要指標:嚴重影響農業可行性, 評估不可缺。					
條件性指標:依場址位置或規模而定, 部分需申請許可。					
參考指標:影響生產效率與經濟性, 建議納入可行性分析。					
上方表格各指標項目詳細說明					
#	指標項目	指標屬性	評估標準 / 量化指標	備註說明 / 實務重點	法規來源
第一類	法規與資格條件				
1	土地分區與編定	硬性門檻	• 土地使用分區及使用地編定須符合農作產銷設施容許使用。 • 未符合者不予同意。	前置最重要條件, 可與附表一對照確認。	非都市土地使用管制規則附表一; 審查辦法第6條
2	容許使用項目	硬性門檻	• 農牧用地須屬得容許作「農作產銷設施」之使用項目。	若非屬附表一容許使用, 不得逕行設置。	非都市土地使用管制規則附表一
3	農業設施類別	硬性門檻	• 須屬法定七類之一:生產、農機具、加工運銷、操作管理、灌排、資源循環及其他。	實務上若設施類別不明確, 容易面臨退件風險。	審查辦法第3、13條
第二類	申請文件與經營計畫條件				
4	經營計畫	硬性門檻	• 應檢具經營計畫, 並載明設施名稱、目的、生產計畫、引用水及廢污水處理等10大項內容。	經營計畫若太過空泛, 容易被認定必要性不足。	審查辦法第4、12條
5	設施必要性	硬性門檻	• 經營計畫內容不得顯不合理。 • 設施規模與農業經營必要性不可顯不相當。	審查防弊重點:避免實質作為一般倉儲或工廠化使用。	審查辦法第6條
第三類	空間與建築量體條件				

6	使用面積	硬性門檻	• 設施總面積不得超過農業用地面積的 40%。 • 需併入既有農舍、水土保持設施面積合併計算。	超過 40% 或與經營規模不相當需重新檢討配置。	審查辦法第7條	
7	設施高度	硬性門檻	• 未另有高度規定者，最高不得超過 14 公尺。	若超出可能違反高度限制，需檢討設計。	審查辦法第8條	
第四類	區位與公共設施條件					
8	道路通行	重要指標	• 設置農作產銷設施不得妨礙道路通行。	實務風險值： 可供消防/運輸車通行； 低風險 路寬不足 4m； 中高風險 無合法通行權/影響既有農路； 高風險。	審查辦法第6條；建築技術規則；消防法	
9	灌溉排水	重要指標	• 不得妨礙農田灌溉或排水功能。	實務檢核：是否壓覆既有圳路、阻斷排水路、改變地表逕流、造成鄰地積淹水。	審查辦法第6條；農田水利法；水利法	
10	用水來源	重要指標	• 經營計畫應載明引用水來源。 • 涉地下水、圳路取水，應確認合法水源或水權。	若無合法水源，將影響清洗、加工營運核可。	審查辦法第12條；水利法	
第五類	環境、污染與廢棄物條件					
11	廢污水處理	重要指標	• 應載明廢、污水處理計畫。 • 涉及清洗、冷藏、加工包裝者，應依水污法辦理。	清洗、加工設施常見因廢污水流程說明不足而補件。	審查辦法第12條；水污法；放流水標準	
12	農業廢棄物處理	重要指標	• 需提出事業廢棄物處理及再利用計畫。	農糧剩餘資源循環設施為高風險，需嚴格檢視料源及去化流向。	審查辦法第12條；廢棄物清理法	
13	周邊農業環境影響	重要指標	• 有影響農業產銷之虞者，主管機關得不同意。	實務風險值：影響灌排、產生異味廢水、影響食安屬高風險；增加粉塵噪音屬中高風險。	審查辦法第6、12條；食安法	
14	附屬設施	條件性指標	• 得依需要配置車輛運轉、附屬設施及衛生設備。	消防、環保、建管等附屬設施應依各主管法規辦理。	審查辦法第13條；建築/消防法	
15	專案核准	條件性指標	• 具農產品產製儲銷實績並配合政府政策，得申請專案核准。		審查辦法第14條	
第六類	環境敏感與水土保持條件					
16	環境敏感區	條件性指標	• 需檢核是否位於：一級敏感區、水庫集水區、特定水保區、地質敏感區、濕地等9類區域。	若位於此類區域需依各目的事業法規特別審查。	管制規則第30條；開發審議規範第9點等	
17	山坡地水保	條件性指標	• 位於山坡地涉及整地、排水、擋土開挖者，應辦理水保。	實務風險值： 坡度 ≤ 15% 較低風險 15~30% 中風險需檢核 >30% 高風險 >55% 極高風險通常不建議。	水保法第8條；山坡地保育利用條例	
18	食安與污染	條件性指標	• 不得為土污法公告之污染控制/整治場址。 • 涉農產加工清洗，需評估食品衛生風險與周邊污染源。	涉食安加工者，需額外補充食品衛生管理配置。	土污法；食品安全衛生管理法	